

1500030-05.2022.8.26.0126

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: JULIO DA SILVA BRANCHINI

Comarca: Caraguatatuba

Foro: Foro de Caraguatatuba

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/07/2022

... quanto em juízo. Sobre o crime de roubo, vale colacionar a jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça: "consoma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Caraguatatuba

Foro de Caraguatatuba

Vara Criminal

Praça Doutor José Rebello da Cunha, 73, ., Sumaré - CEP 11660-050, Fone: (12) 3882-3099, Caraguatatuba-SP - E-mail: caragua1cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo Digital nº:

1500030-05.2022.8.26.0126

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2008374/2022 - 01º D.P. CARAGUATATUBA, 16459406 - 01º D.P. CARAGUATATUBA, 7/22/312 - 01º D.P. CARAGUATATUBA, 9/22/312 - 01º D.P. CARAGUATATUBA, 2008374 - 01º D.P. CARAGUATATUBA

Réu:

MARCELO LUIS COSTA CARDOSO

Data da Audiência:

14/07/2022

Réu Preso

A S S E N T A D A

Aos 14 de julho de 2022, às 15 horas e 20 minutos, nesta cidade e Comarca de Caraguatatuba/SP, excepcionalmente por meio virtual utilizando-se a ferramenta Microsoft Teams, sob a presidência do(a) Meritíssimo(a) Juiz(íza) da Vara Criminal da Comarca de Caraguatatuba, Dr. Júlio da Silva Branchini - Juiz de Direito, onde o mesmo se encontrava, comigo, escrevente a seu cargo, no final nomeado e assinado, sendo representante do Ministério Público o(a) Dr.(a) Alexandre Petry Helena - Promotor(a) de Justiça. Apregoadas as partes, presente o réu, Marcelo Luis Costa Cardoso (videoconferência), acompanhado por seu defensor Dr.(a) João Estevo Fadoni Neto, OAB/SP 452.148. Presente a vítima, a saber: Jader Júnior da Cunha.

INICIADOS OS TRABALHOS: com a concordância das partes, por meio virtual foi colhido o depoimento da vítima, Jader Júnior da Cunha, finalmente foi realizado o interrogatório do acusado. Todos os depoimentos e o interrogatório foram colhidos por meio do sistema de gravação da ferramenta Microsoft Teams, nos termos do artigo 405, § 2º, do CPP (redação da Lei nº 11.719/08). Tanto pelo Promotor de Justiça

quanto pelo defensor do réu, foi dito que não haviam requerimentos a serem feitos na fase do artigo 402 do CPP.

Pelo MM. Juiz foi dito: "Declaro encerrada a instrução. Em sede de debates orais o Ministério Público pugnou pela procedência da ação nos exatos termos da denúncia. A defesa, a seu turno, requereu a absolvição do réu. Segue sentença. Vistos. MARCELO LUIS COSTA CARDOSO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal. Segundo consta dos inclusos autos de inquérito policial, no dia 02 de janeiro de 2022, na Avenida José Herculano, na altura do numeral 9000, Travessão, nesta cidade e comarca de Caraguatatuba/SP, o acusado, agindo em concurso com um indivíduo não identificado, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram para eles, um cordão e uma pulseira de ouro, uma carteira contendo documentos e uma motocicleta Honda/NXR 160 Bros, placa FZC6E38, pertencentes à vítima Jader Júnior da Cunha. A denúncia foi recebida em, 31 de janeiro de 2022 (fls. 36/37). O réu foi citado (fl. 56) e apresentou resposta à acusação (fls. 57/65). No curso da instrução processual, foram colhidos os depoimentos da vítima, bem como o interrogatório do réu, tudo por intermédio de sistema audiovisual, constando as respectivas gravações armazenadas na mídia. Na fase do artigo 402 do Código de Processo Penal, as partes nada requereram. Em suas alegações finais, o Ministério Público pugnou pela condenação do acusado nos termos dispostos na denúncia. A Defesa, ao seu turno, requereu a absolvição por insuficiência de provas. Alternativamente, pugnou pela desclassificação da infração e pela aplicação da pena em seu patamar mínimo. É o relatório. Fundamento e decido. A ação penal é PROCEDENTE. A materialidade delitiva está comprovada por meio dos boletins de ocorrência (fls. 07/08 e 09/10), auto de entrega (fls.11/12), auto de reconhecimento fotográfico (fl. 15) e demais provas produzidas nos autos. A autoria também é certa. A vítima JADER JUNIOR DA CUNHA, na delegacia, disse que na data de 02/01/2022 trafegava com seu veículo motocicleta Honda/NXR160, placas FZC6E38, pela Avenida Jose Herculano, próximo ao retorno, defronte ao "Mercado Piratininga". Que foi abordado por dois indivíduos em uma motocicleta, ambos com capacete, sendo que o passageiro portava uma arma tipo revolver e apontou essa arma em direção a sua cabeça e disse "perdeu, perdeu". Assim que foi abordado o passageiro arrancou com violência seu cordão e uma pulseira de ouro. Após isso, o declarante parou seu veículo e o passageiro da motocicleta exigiu o que o declarante tinha no bolso da calça. O declarante informou que entregou sua carteira com o documento da moto. O declarante informou que não viu a placa da moto dos autores e nem as características físicas e trajes do condutor, mas visualizou o passageiro, pois ele estava com o capacete apoiado na testa. Narrou o declarante que o passageiro a todo momento o chamou de "vagabundo" e disse várias vezes "vou te encher de bala". Que após o roubo, os assaltantes fugiram seguindo sentido bairro Travessão. Informou que o passageiro é uma pessoa de baixa estatura, pele parda e uma tatuagem no braço, mas não se lembra em qual. Nesta data, o declarante reconheceu o autor por meio fotográfico, sendo a pessoa de MARCELO LUIS COSTA CARDOSO, RG 62831434-SP. Em Juízo, manteve a versão da fase policial. Reconheceu o réu como autor do crime. Em seu interrogatório o réu MARCELO LUIS COSTA CARDOSO na delegacia, negou os fatos. Disse que na data do roubo estava em sua casa com sua família. Em Juízo, negou a prática do crime. Como se vê, a prova é suficiente para sustentar uma condenação. Isto porque, o depoimento da vítima comprova a prática delitiva e a autoria que recai sobre o réu. Com efeito, a vítima reconheceu, com segurança, o acusado como sendo o autor do delito, tanto em solo policial quanto em juízo. Sobre o crime de roubo, vale colacionar a jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça: "consume-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada", nos exatos termos do enunciado da Súmula nº 582. Nota-se que a vítima sofreu grave ameaça, vez que o acusado a ameaçou com uma

arma de fogo, fato apto a configurar a violência que tipifica o crime de roubo. Ademais, evidentemente, a palavra da vítima, em sede de crimes patrimoniais com violência e grave ameaça, é um elemento probatório de ampla valoração. No caso dos autos, não se provou que tivessem motivos pessoais para acusar falsamente o réu. Com relação à relevância probatória da palavra da vítima, importante colacionar a seguinte jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça: "AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. USO DE ARMA DE FOGO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O entendimento adotado pelo acórdão objurgado está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. 2. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do EREsp 961.863/RS, pacificou o entendimento de que "a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova (AgRg no AREsp 1.557.476/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 21/02/2020). 3. Agravo regimental a que se nega provimento". (AgRg no AREsp 1577702/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 01/09/2020). No mesmo sentido, malgrado a arma utilizada no momento do crime não tenha sido apreendida e periciada, é de rigor a incidência da causa de aumento prevista no artigo 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal, vez que a jurisprudência admite a palavra da vítima como elemento de prova. Destaque-se o seguinte precedente do C. Superior Tribunal de Justiça: "AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. POSTERIOR ANÁLISE PELA TURMA. DOSIMETRIA. MAJORANTE. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRESCINDÍVEL APREENSÃO E PERÍCIA. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AGRAVO DESPROVIDO. (...) 2. Esta Corte Especial já se manifestou no sentido de que, para caracterizar a causa de aumento do uso de arma, é prescindível a apreensão e a perícia desta, quando sua utilização for comprovada por outras provas, tal qual se deu no caso concreto. 3. O regime prisional mais gravoso fixado diante da gravidade concreta do delito, posicionamento cabível diante do entendimento deste Sodalício. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 634.452/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 17/05/2021 - Da mesma forma, a vítima confirmou que o réu agiu em concurso de pessoas e que portava arma de fogo, fatos que configuram as hipóteses previstas no §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do artigo 157 do Código Penal. Portanto, comprovada a materialidade e a autoria do crime tipificado no artigo 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, do Código Penal, é de rigor a procedência do pedido acusatório. Apurada a responsabilidade, passo a fixar a pena atendendo ao método trifásico da dosimetria. Na primeira fase da dosimetria da pena, analisando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, verifico que a culpabilidade do réu é normal à espécie de crime, inexistem elementos para valoração da conduta social e da personalidade do réu, bem dos motivos, das circunstâncias e das consequências do delito. Não obstante, considerando que incidem duas causas de aumento de pena no delito de roubo em comento, utilizo duas delas para elevar a pena em 1/6, resultando em 04 anos e 08 meses de reclusão e 11 dias-multa. Ressalto que a jurisprudência do C. STJ admite a utilização de uma das causas de aumento como elemento para incrementar a pena na primeira fase: "AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. DOSIMETRIA. PENA-BASE. INCREMENTO NA PRIMEIRA FASE COM BASE NO CONCURSO DE AGENTE E UTILIZAÇÃO DA OUTRA CAUSA DE AUMENTO PARA MAJORAR A PENA NA TERCEIRA FASE. POSSIBILIDADE. PRESENÇA DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO. PRECEDENTES. (...) (AgRg no HC 642.042/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 12/03/2021 - grifei). Já na segunda fase, ausentes agravantes. Presente a atenuante da menoridade relativa, razão pela qual reduzo a pena ao patamar mínimo, qual seja, 04 anos de reclusão e 10 dias-multa. Na terceira fase do cálculo não existem causas de diminuição de pena. Presente a causa de aumento prevista no artigo 157, §2º-A, inciso I do Código Penal, assim, aumento a pena em

2/3. Logo, fixo a pena final em 06 anos e 08 meses de reclusão, além de 16 dias-multa. Ante a ausência de informações da capacidade econômica do réu, fixo o valor de cada dia multa no mínimo legal. O início do cumprimento da pena, com alicerce no artigo 33, §3º, do Código Penal, será no regime FECHADO, tendo em vista a quantidade de pena privativa de liberdade aplicada e a gravidade em concreto do delito. Deixo de aplicar o artigo 44 do Código Penal, considerando o emprego de grave ameaça à pessoa na prática do delito e a quantidade de pena fixada. Incabível, do mesmo modo, o benefício previsto no artigo 77 do Código Penal, diante do montante da pena imposta. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação para CONDENAR o réu MARCELO LUIS COSTA CARDOSO, à pena de 06 anos e 08 meses de reclusão,

em regime inicial FECHADO, além de 16 dias-multa, no mínimo legal, pela prática do delito previsto no artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal. Deixo de conceder ao réu o direito de recorrer em liberdade, tendo em vista o regime fixado para o cumprimento de pena e que as circunstâncias que ensejaram sua segregação cautelar não cessaram. Recomende-se ao local em que se encontra recolhido. Custas ex lege. Após o trânsito em julgado: I) Comunique-se à Justiça Eleitoral, para os fins do artigo 15, inciso III, da CRFB/88, bem como IIRGD. II) Comunique-se o Juízo da Execução, para aditamento da Guia de Recolhimento, encaminhando-se as peças necessárias. III) Tendo em vista a aplicação de pena de multa, feito eventual abatimento em caso de fiança recolhida (art. 479 das NSCGJ), expeça-se certidão de sentença do valor remanescente, de acordo com o modelo próprio do Sistema SAJ - Categoria 2 (Certidões), Modelo 505791, e abra-se vista ao Ministério Público, arquivando-se após os autos, após, com as anotações de praxe. Oportunamente, arquivem-se os autos, com as cautelas e anotações de praxe. P.I.C. Pelo Ministério Público foi dito que NÃO DESEJA RECORRER da decisão, ficando, nesta data, transitada em julgado a r. sentença para acusação. Pela defesa foi dito que DESEJA RECORRER da decisão. Recebo o recurso para que surta seus efeitos jurídicos e legais. Expeça-se Guia de Recolhimento Provisória imediatamente. Abra-se vista a defesa para apresentação das razões de apelação. Após, vista ao Ministério Público para contrarrazões. Regularizados os autos, remetam-se ao Egrégio Tribunal de Justiça, com as cautelas de praxe. Publicada esta em audiência, saem os presentes intimados". NADA MAIS. Eu, _____, (Bruno Bianchini), Escrevente, digitei e providenciei a impressão.

Júlio da Silva Branchini
Juiz de Direito

As gravações referentes às oitivas realizadas nos autos podem ser acessadas através do seguinte endereço eletrônico:

https://tjsp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/bbianchini_tjsp_jus_br/EgEfUzKIia5G1xxxChrycecBnfGpIUFT3LsaComBU7CkLQ?e=vpqsJP